

시정 요구 / 주의 요구 / 개선 요구

1. 제 목: 국가·행정소송 변호사보수 지급 불철저
2. 소관부점: 국유재산지원처
3. 내 용:

가. 업무개요

국유재산지원처는 「업무분장세칙」 제26조 제1항 제7호 및 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강(이하 “국유 요강”이라 한다)」 제56조 제1항에 따라 국가를 당사자 또는 참가인으로 하는 소송(이하 “국가소송”이라 한다) 및 행정소송 등을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

국유 요강 제58조에 따르면 소송위임에 따른 고문변호사의 보수는 별표1의 변호사 보수 지급기준에 따라 심급별로 지급하고, 이 요강에서 정한 것을 제외하고는 「고문변호사 운용요강」에 따르도록 되어 있고

「고문변호사 운용요강」 제9조에 따르면 소송위임에 따른 고문변호사 보수는 증빙서류를 포함한 지급청구서를 접수한 날로부터 5영업일 이내 지급하도록 되어 있으며

같은 요강 [별지 제1호서식] ‘고문변호사 위촉 및 소송위임계약서’

제7조에 따르면 소가 1억원 미만의 시효소송 외에는 소송위임 시에 착수금을 지급하도록 되어 있다.

따라서, 특별한 사유 없이 소송사건을 위임한 고문변호사에게 보수 지급이 지연되어 업무 신뢰도를 훼손하지 않도록 보수지급 사유가 발생한 경우 계약서 및 내규에서 정한 기한 내에 신속하게 지급하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 제소된 국가소송 및 행정소송 1,076건의 변호사보수 지급 실태를 점검한 결과

2022. 2. 23. 국가를 피고로 하여 제소된 국가소송(♠♠♠♠지방법원 0000가단0000 소유권이전등기말소) 사건의 경우 2022. 4. 22. ■■■■■■■■■■을 소송대리인으로 선임하여 통지하였으나, 감사일 현재까지 착수금 2,794,000원이 지급되지 않았으며

2024. 1. 10. 공사 승소로 확정된 행정소송(♠♠행정법원 0000구합00000 대부계약 갱신불가처분 취소) 사건의 경우 소송대리인 법무법인(◀◀) ◀◀ ◀◀가 2024. 2. 16. 공사에 성공보수금 2,585,000원을 청구하였으나, 청구일로부터 4개월이 경과된 2024. 6. 28. 지급한 것으로 확인되는 등

[표 19] 및 [별지 3] “변호사보수 지급 불철저 명세”와 같이 보수 지급 사유가 발생하였으나 국가·행정소송 사건을 위임한 변호사에게 보수를 지급하지 않은 사례가 129건(300백만 원), 보수지급 청구일로부터 1개월⁵⁴⁾을 초과하여 지급한 사례가 136건(250백만 원) 확인되었다.

54) 증빙서류 미비에 따른 자료보완 등에 시일이 소요될 수 있음을 고려

[표 19] 변호사보수 지급 불철저 현황

(단위 : 건, 백만원)

구 분	미지급				지급 지연			
	국가 소송	행정 소송	건수	금액*	국가 소송	행정 소송	건수	금액*

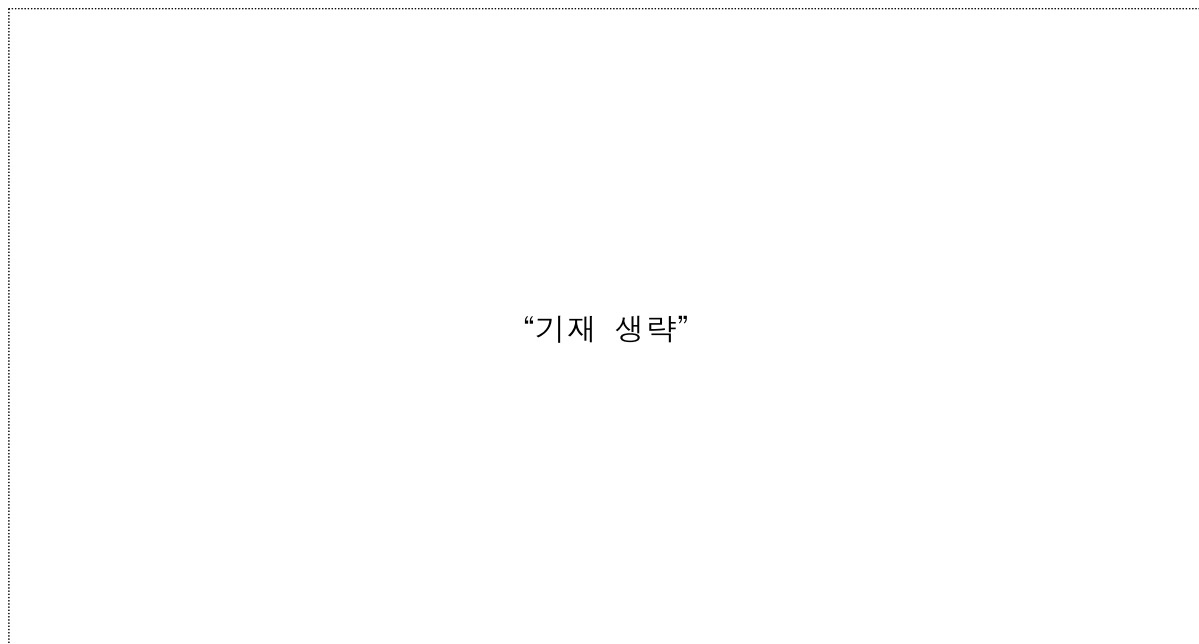
“기재 생략”

* 부가가치세 포함

한편, 위와 같은 불철저 사례가 발생하는 원인을 살펴본 결과 국유 재산관리시스템(이하 “국유iN”이라 한다)에서는 [그림 4]와 같이 불변기일⁵⁵⁾ 등의 관리를 위한 소송기일관리 기능을 갖추고 있으나

변호사보수 등 소송비용 지급 여부에 대한 별도의 모니터링 기능은 구현되어 있지 않아 업무 담당자가 수기로 비용지출 목록을 관리하는 데서 기인하는 것으로 보인다.

[그림 4] 국유iN 소송기일관리 화면



55) 항소기간 2주(「민사소송법」 제396조) 등 소송절차법에서 정하고 있는 기한

따라서, 국유IN 소송관리 내역에 소송대리인이 등록되어 있으며,
① ‘소송대리인 선임통지’ 또는 최초 ‘서면 제출보고’ 결재승인⁵⁶⁾ 후
일정기간이 경과되었음에도 착수금이 지급되지 않고 있거나

② 판결결과가 승소 등에 해당되나, ‘판결문 접수보고’ 또는 ‘소송
종결보고’ 결재승인 후 일정기간이 지났음에도 성공보수가 지급되지
않은 경우 보수 미지급 내역을 전산으로 모니터링 가능하도록 개선하고

정기적으로 변호사보수 미지급 내역을 점검하여 소송사건을 위임한
고문변호사에게 청구하도록 안내하는 등 개선방안을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 국유재산지원처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았
으며, 변호사보수를 누락 없이 적기에 지급하기 위한 개선방안을 마련
하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

국유재산지원처장은 국가·행정소송 사건의 변호사보수를 지급하지
않은 129건(300,344,110원)에 대해 지체 없이 지급하고(시정)

소송사건을 위임한 변호사보수 지급이 누락되거나 지연되지 않도록
관련 업무를 철저히 하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원
직무교육을 실시하시기 바라며(주의)

변호사보수 미지급 내역을 전산으로 모니터링 할 수 있도록 개선하는
등 관리방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

56) 「국가소송 수행 업무 매뉴얼」(국유재산지원처-5463, 2024. 1. 26)에 따르면 답변서 등 최초
서면의 제출 확인 후 착수금을 지급하도록 되어 있음